



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

අංක 2032/35 - 2017 අගෝස්තු මස 18 වැනි සිකුරාදා - 2017.08.18

(රජයේ බලයපිට ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී.)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡේදය - සාමාන්‍ය රජයේ නිවේදන

මගේ අංක : IR/15/09/2011

නින්දුව හා ප්‍රදානය

කාර්මික ආරාධුල් පනත - 131 වැනි අධිකාරය

131 වන අධිකාරය වන සංශෝධිත කාර්මික ආරාධුල් පනතේ 4(1) වගන්තිය යටතේ 2014.04.17 දිනැති හා අංක 1858/4 දරන ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රසිද්ධ කරන ලද 2014.04.01 දින දරන නියෝගයෙන්, එක් පාර්ශ්වයක් වශයෙන් පිළියන්දල, මාවිත්තර, සමිඳු පටුමග, අංක 84/5හි පදිංචි ඩබ්. ඒ. ඩී. එල්. ඒ. ෆිලික්ස් පෙරේරා මයා හා අනෙක් පාර්ශ්වය වශයෙන් කොළඹ 08, සරසවි පටුමග (කාසල් විදිය), අංක 56/1 හි පිහිටි කලමිඳු කොමර්ෂල් කම්පැනි (ඉංජිනියර්ස්) ලිමිටඩ් අතර පවත්නා කාර්මික ආරාධුල් බේරුම්කිරීමෙන් සමථයකට පත් කිරීම සඳහා යොමු කරන ලදුව, බේරුම්කරු විසින් මා වෙත එවා ඇති 2016.03.24 දිනැති ප්‍රදානය එම පනතේ 18(1) වගන්තිය යටතේ මෙයින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ.

ඒ. විමලවීර,

කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් (වැඩබලන)

2017 ජූලි මස 24 වැනි දින,

කොළඹ 05,

කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ දී ය.

කොළඹ කාර්මික අධිකරණයේ දී ය

ඩබ්. ඒ. ඩී. එල්. ඒ. ෆිලික්ස් පෙරේරා,
අංක 84/5, සමිඳු පටුමග,
මාවිත්තර, පිළියන්දල.

ඉල්ලුම්කරු

එදිරිව

නඩු අංකය : ඒ 3550

කලමිඳු කොමර්ෂල් කම්පැනි
(ඉංජිනියර්ස්) ලිමිටඩ්,
අංක 56/1, සරසවි පටුමග,
(කාසල් විදිය), කොළඹ 08.

වගඋත්තරකරු

අතර පවත්නා කාර්මික ආරාධුල් සම්බන්ධවයි

1 A - G 26089 - 14 (2017/08)

මෙම අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය www.documents.gov.lk වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කළ හැක.

ඉහත සඳහන් කාර්මික ආරාධුල් බේරුම් කිරීමෙන් සමථයකට පත්කිරීම සඳහා කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මැතිතුමන් විසින් ඔහුගේ අංක අයි/ආර්/15/09/2011 සහ 2014.04.01 දිනැති ලිපිය මගින් එකී ගරු අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතා හට 1957 අංක 14 සහ 1957 අංක 62 හා 1962 අංක 4 හා 1968 අංක 39 (1968 අංක 37 දරන කාර්මික ආරාධුල් (විශේෂ ප්‍රතිපාදන පනත සමග කියවා) දරන පනත්වලින් සංශෝධිත වූ ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාපිත අභ්‍යන්තරවල 131 වන පරිච්ඡේදය (1956 ප්‍රතිශෝධිත මුද්‍රණය) වන කාර්මික ආරාධුල් පනතේ 4(1) වගන්තියෙන් පැවරී ඇති බලතල අනුව බේරුම්කරු වශයෙන් පහත නම් සඳහන් මා පත් කරන ලදී.

2. එකී ආරාධුල් සම්බන්ධයෙන් කම්කරු කොමසාරිස්ගේ අංක අයිආර්/15/9/2011 හා 2014.03.11 දිනැති ලිපිය මගින් ඉහත කී කාර්මික ආරාධුලට හේතුවී පවත්නා කරුණ වනුයේ කලමිඳු කොමර්ෂල් කම්පැනි (ඉංජිනියර්ස්) ලිමිටඩ් හි සේවයේ නියුතු ඩබ්. ඒ. ඩී. එල්. ඒ. ෆිලික්ස් පෙරේරා මයා ස්වේච්ඡා විශ්‍රාම ක්‍රමය යටතේ වන්දි ලබා ගැනීමට එකඟවූ ද, එම වන්දි මුදල ලබා නොදීම යුක්තිසහගත ද ? එසේ යුක්ති සහගත නොවන්නේ නම් ඔහුට හිමි විය යුතු සහන කවරේද ? යන්න පිළිබඳව වේ යනුවෙන් දක්වා ඇත.

3. මෙම ආරාධුල 2014.07.11 වැනි දින බේරුම්කරණය ඉදිරියේ කැඳවූ අතර එයට ඉල්ලුම්කරු පමණක් සහභාගී වී ඇති අතර, වගඋත්තරකාර සමාගම වෙනුවෙන් කිසිවෙක් පැමිණ නැති අතර නියෝජනයක් ද තිබී නොමැත. එකී 2014.07.11 වැනි දින මෙම නඩුව කැඳවන බවට කාර්මික අධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර්වරයාගේ 2014.06.24 වැනි දිනැති ලිපිය මගින් ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් දෙපාර්ශ්වයටම දන්වා ඇත.



4. මෙම තත්ත්වය සතුටුදායක නොවන හෙයින් වගඋත්තරකරුගේ පළමුවන ප්‍රකාශය 2014.07.25 වැනි දින හෝ ඊට පෙර කාර්මික අධිකරණයේ ලේඛකාධිකාරීවරයා වෙත බාරදෙන ලෙසත්, නඩුව 2014.08.05 වැනි දින ප. ව. 2.30ට නියම කර ඇති අතර, 2014.05.17 වැනි දින ඉල්ලුම්කරු විසින් පළමුවන ප්‍රකාශය ගොනුකර ඇත.
5. ඉන් අනතුරුව 2014.08.05 වැනි දින නඩුව කැඳවා ඇති අතර, ඉල්ලුම්කරු මෙන්ම වගඋත්තරකරු ද පෙනී සිටි නැති අතර, නියෝජනයක් ද තිබී නොමැති අතර, ඉල්ලුම්කරු නොපැමිණියහොත් ඊලඟ දිනයේ මෙම නඩුවට අදාළ ඉල්ලුම්පත්‍රය නිශ්ප්‍රභා කරන බවත්, වගඋත්තරකරු පාර්ශ්වය නොපැමිණියහොත් ඒකපාර්ශ්විකව විභාගයට ගන්නා බවත්, දෙපාර්ශ්වයටම ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් දන්වා යවන ලෙස කාර්මික අධිකරණයේ ලේඛකාධිකාරීවරයා වෙත නියෝග කරමින්, නඩුව 2014.09.03 වැනි දින පස්වරු 2.30ට කැඳවන මෙන් නියෝග කර ඇත.
6. අනතුරුව 2014.09.03 වැනි දින නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේදී ඉල්ලුම්කරු පමණක් පැමිණ ඇති අතර, වගඋත්තරකරු ආයතනය නියෝජනය කරමින් කිසිවෙකු පැමිණියේ නැත. මෙහිදී 2014.08.05 වැනි දින නඩුවට පැමිණි බවට ඉල්ලුම්කරු ප්‍රකාශ කර සිටිය ද, නඩුව කැඳවූ අවස්ථාවේ නොසිටි බවට කාර්ය සටහනේ සටහන් වී ඇති බවත්, 2014.08.11 දරන ලිපිය වගඋත්තරකරු සමාගමට ද යවා ඇති බවත් කාර්මික අධිකරණයේ ලේඛකාධිකාරීවරයා ප්‍රකාශ කර ඇත. එය එසේ වුවත් වගඋත්තරකරු සමාගම නඩුව සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් නොදක්වන බවත් සටහන් කර ඇත.
7. කෙසේ වෙතත් ඉල්ලුම්කරු වෙත ස්වේච්ඡා වන්දිකුමය යටතේ 2013.07.26 වැනි දින දක්වා මාසික වැටුපක් ලැබූ බවත්, ඔහුට අහිමිවූ වන්දිමුදල කොපමණ ද යන්න ගණනය කිරීම සඳහා අදාළ ලේඛන තමන් ලඟ නොමැති බවත් ඉහත කී 2014.09.03 වැනි දින ඉල්ලුම්කරු ප්‍රකාශකර ඇති අතර, මේ පිළිබඳව නීතිඥවරයෙකුගේ සහය ද තමන්ට ලබාගත නොහැකි බව ප්‍රකාශ කරමින් දැනට ආරක්ෂක සේවයේ නියුතුව සිටින බැවින්, නඩුව සඳහා පැමිණීමට ද නොහැකිබව ප්‍රකාශ කරමින්, එකී නඩුවට අදාළ ඉල්ලුම්පත ඉල්ලා අස්කර ගන්නා බව ඉල්ලුම්කරු ප්‍රකාශ කර ඇත. ඉල්ලුම්කරු වෙනුවෙන් සහනයක් සැලසීම සඳහා බේරුම්කරණය උනන්දු වූවත්, ඊට අදාළ ලේඛන කිසිවක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉල්ලුම්කරු අපොහොසත් වූ නිසා ඉල්ලුම්කරුගේ ඉල්ලීමට ඉඩදීම හැර වෙනත් විකල්පයක් බේරුම්කරු සතු නොවන බැවින් ඒ අනුව ඉල්ලුම්කරුගේ ඉල්ලීමට අවසර ලබාදීමට බේරුම්කරණය තීරණය කරමින් ප්‍රදනයක් ලබා නොදීමට තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව ඉල්ලුම්කරු විසින් නඩු පොතෙහි අත්සන් තබා ඉල්ලුම්පත ඉල්ලා අස්කර ගන්නා ලදී.
8. මෙම සාධාරණ හා යුක්තිසහගත තීන්දුවක් කොට මම සලකමි.

පී. දනන්සූරිය,
බේරුම්කරු.

වර්ෂ 2017ක් වූ මාර්තු මස 24 වැනි දින,
කොළඹ දී ය.

08-1106